

Пользовательское соглашение

1. Общие положения и термины

Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Соглашение) регулирует отношения между командой разработчиков образовательного сервиса для мессенджера «МАКС» (далее - Администрация) и пользователем МАКС - бота «StudyBenefits» («СтадиБенефитс»; далее – Пользователь). Бот «StudyBenefits» в мессенджере «МАКС» («СтадиБенефитс»; далее – Сервис) – образовательный сервис, предоставляемый Администрацией. Соглашение является публичной офертой в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса РФ. Акцептом является совершение Пользователем действий по использованию Сервиса: запуск Бота, отправка сообщений, использование функций Сервиса. Используя Сервис, Пользователь подтверждает, что ознакомился с Соглашением и принимает его условия в полном объёме.

2. Предмет соглашения

Администрация предоставляет Пользователю доступ к Сервису и его функционалу, а Пользователь обязуется использовать Сервис на условиях Соглашения. Доступ к Сервису предоставляется бесплатно. Функционал Сервиса, порядок и условия его предоставления определяются Администрацией и могут быть изменены с соблюдением пункта 8 данного соглашения. Соглашение определяет условия использования Сервиса и его функционала, права и обязанности сторон, а также использования материалов.

3. Принятие условий

Использование Сервиса означает полное и безоговорочное согласие Пользователя с условиями Соглашения (акцепт по статье 438 Гражданского кодекса РФ). Если Пользователь не согласен с условиями, он обязан прекратить использование Сервиса.

4. Права и обязанности Пользователя

Пользователь вправе пользоваться Сервисом и его открытым функционалом на условиях Соглашения. Пользователь обязуется: соблюдать законодательство РФ и условия Соглашения, не совершать действий, направленных на нарушение работы Сервиса, не размещать материалы, нарушающие закон или права третьих лиц, не использовать Сервис для спама, незаконных рассылок и иных противоправных действий, не пытаться получить несанкционированный доступ к данным.

5. Права и обязанности Администрации

Администрация вправе изменять содержание и функционал Сервиса, ограничивать или прекращать доступ Пользователя к Сервису при нарушении им Соглашения или законодательства РФ, удалять материалы, нарушающие законодательство РФ или условия Соглашения. Администрация обязуется принимать разумные меры для обеспечения работы Сервиса, но не гарантирует его бесперебойную работу.

6. Интеллектуальная собственность

Весь Контент Сервиса, включая тексты, изображения, дизайн, логотип и программный код, является интеллектуальной собственностью Администрации, если это не предусмотрено другим соглашением, или используется на законном основании и охраняется законодательством РФ. Пользователь не вправе использовать Контент Сервиса без письменного разрешения Администрации, кроме случаев, прямо предусмотренных законом или Соглашением. Используя

Сервис, Пользователь предоставляет Администрации право использовать пользовательский контент, в рамках данного Соглашения

7. Персональные данные

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется Администрацией в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон

№ 152-ФЗ). Сервис собирает и обрабатывает следующие персональные данные Пользователя:

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии);
2. Наименование образовательного учреждения;
3. Город и регион нахождения образовательного учреждения;
4. Год обучения;
5. Логин и пароль для входа в электронную систему управления обучением (далее — ЭСУО);
6. Сведения об успеваемости (оценки);
7. Сведения о расписании занятий;

Персональные данные обрабатываются исключительно для предоставления Пользователю доступа к функционалу Сервиса, отображения оценок, расписания и иной образовательной информации, интеграции с ЭСУО и обеспечения авторизации Пользователя, формирования статистики и улучшения работы Сервиса (в обезличенном виде), исполнения требований законодательства РФ.

Если Пользователем является несовершеннолетний, не обладающий полной дееспособностью, обработка его персональных данных осуществляется с согласия законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя). Предоставляя данные несовершеннолетнего, законный представитель подтверждает наличие такого согласия.

Администрация не передаёт персональные данные Пользователя третьим лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для функционирования Сервиса, когда это требуется по законодательству РФ или по запросу уполномоченного государственного органа, когда Пользователь дал отдельное согласие на такую передачу.

8. Ответственность сторон

Сервис и его функционал предоставляются на условиях "как есть". Администрация не несёт ответственности за временную недоступность Сервиса, за достоверность информации на сторонних ресурсах, ссылки на которые размещены на Сервисе, а также за ущерб, возникший в результате использования или невозможности использования Сервиса. Пользователь использует Сервис на свой риск.

9. Изменение соглашения и разрешение споров

Администрация вправе изменять Соглашение в одностороннем порядке. Новая редакция вступает в силу с момента публикации на Сервисе, если иное не предусмотрено новой редакцией. Продолжение использования Сервиса после публикации новой редакции означает согласие Пользователя с изменениями. Споры разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия в соответствии с законодательством РФ.